

1. 개정이유

주택부채공제제도 대상을 확대하는 내용의 개정 「국민건강보험법」 시행(‘24.5.7.)에 따라 주택부채공제 적용 대상에 주택도시기금을 재원하는 대출을 추가하고, 인용 규정 등을 정비하고자 하는 것임

2. 주요내용

- 가. 인용 규정 정비(안 제1조, 제3조, 제5조, 제7조)
- 나. 주택부채공제 적용 대상에 주택도시기금을 재원으로하는 대출을 추가(안 제2조, 제4조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「국민건강보험법」 제72조제1항, 제96조의2 및 동법 시행령 제42조의2, 「지방세법」 제10조
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 별도조치 필요 없음
- 라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨
2) 행정예고(2024. 5. 2. ~ 5. 7.) 결과, 특기할 사항 없음

보건복지부 고시 제2024-82호

「국민건강보험법」 제72조제1항 및 동법 시행령 제42조의2에 따라 「지역가입자 보험료 산정시 주택대출금액 제외방법에 관한 고시」(보건복지부 고시 제2022-315호)를 다음과 같이 개정·발령합니다.

2024년 5월 8일

보건복지부장관

지역가입자 보험료 산정시 주택대출금액 제외방법에 관한 고시 일부개정고시안

지역가입자 보험료 산정시 주택대출금액 제외방법에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "법률"을 "법"으로, "보험료"를 "재산보험료"로 하고, "보험료 부과점수"를 "재산보험료부과점수"로 한다.

제2조제4호 중 "법률"을 "법"으로, "금융회사등으로부터"를 "법 제72조제1항 각 호에 해당하는"으로 하고, 같은 조 제5호 중 "시행령제42조의2제1항가목의 금융회사등으로부터 받은 대출원금"을 "법 제72조제1항 각 호에 해당하는 대출의 원금"으로 한다.

제3조제2항 중 "제42조의2제1항 각호외의 본문"을 "제42조의2제1항제2

호”로 한다.

제4조제1호가목 중 “금융실명거래법”을 “금융실명법”으로 하고, 같은 조 제2호가목 중 “금융실명거래법”을 “금융실명법”으로 하고, “대출”을 “대출 또는 주택도시기금법에 따른 주택도시기금을 재원으로 하는 대출”으로 하고, 같은 호 나목2) 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 임대인에게 이미 임차보증금을 지급한 사실이 확인될 경우에는 임차인계좌로 한다.

제5조제2항 중 “지방세법 제10조제2항”을 “지방세법 제10조”로 한다.

제7조제1항 중 “보험료부과점수”를 “재산보험료부과점수”로 하고, 같은 조 제4항 중 “보험료부과점수”를 “재산보험료부과점수”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 고시는 「국민건강보험법」(이하 “ <u>법률</u> ”이라 한다) 제72조, 제96조의2, 「국민건강보험법 시행령」(이하 “ <u>시행령</u> ”이라 한다) 제42조의2에 따라 공제대상인 대출의 종류와 1세대 1주택자 기준, <u>보험료</u> 부과산정점수 산정 시 제외할 주택의 기준, 그 밖에 <u>보험료부과점수</u> 산정에 필요한 자료와 대출금액을 제외하는데 필요한 사항 등을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- -----“ <u>법</u> ”----- ----- ----- ----- ----- <u>재산보험료</u> ----- ----- ----- <u>재산보험료부과점수</u> ----- ----- ----- -----.
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 3. (생략) 4. “대출통보일”이란 <u>법률</u> 제72조 제1항단서에 따라, 지역가입자가 실제 거주를 목적으로 주택을 구입 또는 임차하기 위하여 <u>금융회사등으로부터</u> 대출을 받은 사실을 국민건강보험공단(이하 “ <u>공단</u> ”이라 한다)에 알린 날을 말한다.	제2조(정의)----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- <u>법</u> ----- ----- ----- ----- <u>법</u> ----- 제72조제1항 각 호에 해당하는----- ----- ----- -----.

5. "대출금액"이란 <u>시행령 제42조의2제1항</u> 가목의 <u>금융회사등</u> 으로부터 받은 대출원금을 말한다. 다만, 대출원금에 대한 상환이 있을 경우, 그 상환액을 제외한 나머지 대출잔액을 대출금액으로 한다.	5. ----- <u>법 제72조제1항</u> 각 호에 해당하는 대출의 원금을----- ----- ----- ----- -----.
제3조(1세대 1주택자 등) ① (생략) ② <u>시행령 제42조의2제1항</u> 각호 외의 본문의 "보건복지부 장관이 정하여 고시하는 1세대 무주택 세대에 속하는 지역가입자"는 제 2조제3호의 1세대 무주택자를 말한다. ③ ~ ④ (생략)	제3조(1세대 1주택자 등) ① (현행과 같음) ② ----- <u>제42조의2제1항제2호</u> ----- ----- ----- -----. ③ ~ ④ (현행과 같음)
제4조(실제 거주목적의 대출) <u>시행령 제42조의2제1항제1호가목</u> 의 "보건복지부 장관이 정하여 고시하는 대출"은 다음 각 호의 어느 하나를 충족하는 대출을 말한다. 1. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 대출 가. 「 <u>금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률</u> 」(이하 " <u>금융실명</u>	제4조(실제 거주목적의 대출) ----- ----- ----- ----- -----. 1. ----- ----- 가. ----- ----- <u>금융실명</u>

<u>거래법</u> "이라 한다) 제2조제1호가목부터 파목 및 <u>금융실명거래법</u> <u>시행령 제2조 제2호, 제3호, 제6호, 제7호, 제8호 및 제11호</u> 의 <u>금융회사등</u> 으로부터 받은 대출 나. (생략) 2. 제1호 외의 대출로서 실제 거주를 목적으로 주택을 구입 또는 임차하기 위하여 받은 대출로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 대출 가. <u>금융실명거래법 제2조제1호</u> 에 해당하는 <u>금융회사등</u> 에서 받은 <u>대출일</u> 것 나. 대출된 금액이 다음의 계좌로 바로 입금되었음이 확인 가능한 대출일 것 1) (생략) 2) 1세대 무주택자: 임대인의 계좌 <단서 신설>	<u>법</u> ----- ----- <u>금융실명법</u> ----- ----- ----- ----- 나. (현행과 같음) 2. ----- ----- ----- ----- 가. <u>금융실명법</u> ----- ----- ----- <u>대출 또는 주택도시기금법</u> <u>에 따른 주택도시기금을 재원으로 하는 대출</u> ----- 나. ----- ----- ----- 1) (현행과 같음) 2) 1세대 무주택자: 임대인의 계좌. <u>다만, 임대인에게 이미 임차보증금을 지급한 사실이 확인될 경우에는 임차인계좌로 한다.</u>
---	--

제5조(대상 주택 가액판단 시점)	제5조(대상 주택 가액판단 시점)
① (생략)	① (현행과 같음)
② 공단은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우, <u>지방세법 제10조 제2항</u> 의 취득가액을 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 공시된 가액(이하 "공시가액"이라 한다)으로 본다. 다만, 취득가액의 입증이 불가능한 경우 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제11조의 분양대금을 공시가액으로 본다.	② ----- <u>지방세법 제10조</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제7조(통보절차·방법)	제7조(통보절차·방법)
① 대출금액을 <u>보험료부과점수</u> 에서 제외하고자 하는 지역가입자는 본인이 각 호에 따른 방식으로 공제 신청서를 작성하여 공단에 통보해야 한다.	① ----- <u>재산보험료부과점수</u> ----- ----- ----- ----- -----.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
② ~ ③ (생략)	② ~ ③ (현행과 같음)
④ 법 제72조제1항 단서에 따른 <u>보험료부과점수</u> 산정 시 대출금액 제외는 같은 단서에 따라 지역가입자가 공단에 통보한 날이 속하	④ ----- <u>재산보험료부과점수</u> ----- ----- -----

는 달(통보한 날이 매월 1일인 경우에는 그 달로 한다)의 다음달 보험료부터 반영한다.	----- ----- -----.
⑤ (생략)	⑤ (현행과 같음)